

1500785-48.2021.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2094240/2021 - DEL.POL.SUZANO, 17195449 - DEL.POL.SUZANO, 1364/21/309 - DEL.POL.SUZANO, 2094240 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Efraim Anastacio Pereira de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500785-48.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500785-48.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2094240/2021 - DEL.POL.SUZANO, 17195449 - DEL.POL.SUZANO, 1364/21/309 - DEL.POL.SUZANO, 2094240 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Efraim Anastacio Pereira de Assis

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Vistos.

Efraim Anastacio Pereira de Assis, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do delito previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Narra a denúncia que, no dia 07 de abril de 2021, por volta das 07h36, na Rua José de Almeida nº 675, Jd. Suzanópolis, nesta cidade e comarca, o agente supramencionado, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos com dois indivíduos ainda não identificados, subtraiu, para proveito

comum, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo contra Júlio César de Brito Fernandes, o veículo Chevrolet/Onix, placas RFZ3C46/Belo Horizonte, avaliado em R\$ 80.000,00, 01 (uma) carteira, avaliada em R\$ 50,00; documento pessoal (CNH); 01 (uma) chave com sensor do veículo Chevrolet/Onix, placas RFZ3C46/Belo Horizonte, avaliada em R\$ 600,00; 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, avaliado em R\$ 600,00; e a quantia de R\$ 50,00, pertencentes à Júlio César.

Certidão de antecedentes criminais do Réu às fls. 39/44.

A denúncia foi recebida às fls. 87/88, em 16 de abril de 2021.

Laudo pericial de exame de veículo às fls. 93/98.

Regularmente citado (fl. 113), o Réu apresentou resposta à acusação à fl. 119. Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima e as testemunhas Leonardo Lima Ferreira e Cassio Henrique Sodre Inácio das Neves, bem como interrogado o Réu. Encerrada a instrução, foram apresentadas alegações finais escritas pelo Ministério Público e pela Defesa, às fls. 154/159 e 175/178.

É o relatório. Passo a decidir.

Não há preliminares a serem dirimidas.

Anoto que a imputação realizada na denúncia em face do Réu consubstancia um crime de roubo, sendo o apontamento de dois delitos nas alegações finais do Ministério Público (fl. 154) mero erro material.

No mérito, a presente ação penal é procedente.

A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 04/06, pelo boletim de ocorrência de fls. 11/15, pelo auto de reconhecimento de pessoa de fl. 16, pelos autos de avaliação de fls. 17 e 18/19, pelo auto de exibição/apreensão de fls. 22/23, pelo auto de avaliação de fl. 21, fotografia de fl. 24, laudo pericial de exame de local de fls. 137/150 e laudo pericial de exame de arma de fogo às fls. 151/155, bem como pela prova oral produzida em juízo.

Em audiência de instrução, a vítima Julio César de Brito Fernandes afirmou que o assaltante que praticou o crime possuía pele parda, era magro e tinha entre 1,60m e 1,70m de altura, não se recordando de tatuagem, cicatriz ou sinal distintivo marcante. Reconhece o autor do crime como sendo a pessoa de número três na tela (ou seja, efetivamente o Réu). No dia dos fatos, ele vestia blusa azul e boné. O declarante havia parado o seu veículo para ver uma mensagem no celular, durante a sua jornada de motorista de aplicativo. Nisso, três rapazes o abordaram: um pela porta do motorista, outro pela do passageiro, na parte da frente, e outro por uma das portas de trás. Efetuaram revistaram na vítima, mas depois não conseguiram ligar o carro. Neste ínterim, apareceu um policial que conseguiu intervir e os assaltantes saíram correndo com a carteira e o celular do declarante. O carro ficou para trás e acabou não sendo roubado. Pelo que se recorda, havia cerca de trinta ou cinquenta reais na sua carteira. O seu celular não valia mais de quinhentos reais na época. Horas depois, no mesmo dia, o acusado foi preso. A única coisa recuperada foi a carteira, sem o dinheiro. Os assaltantes a jogaram em uma casa e os moradores conseguiram localizar o depoente em suas redes sociais, para devolver.

A vítima, pessoa idônea, apresentou depoimento seguro e coeso, não havendo nos autos quaisquer elementos que infirmem a sua versão dos fatos.

De fato, limitou-se o ofendido a relatar, de forma harmônica, as circunstâncias nas quais o Réu, em conjunto com outros dois indivíduo, praticou o delito de roubo em questão - mediante a entrada no veículo da vítima e utilização de grave ameaça, levando, em sequência, os seus objetos pessoais -, não se vislumbrando intenção de falsa imputação de crime à pessoa sabidamente inocente.

Imperioso destacar, ainda, que, em delitos patrimoniais, as palavras das vítimas assumem especial importância, porquanto voltadas unicamente à identificação de responsáveis e à recuperação de pertences. Neste sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

“PROVA - Testemunha - Palavra da vítima - Tendo o ofendido, mais do que ninguém, interesse em acusar tão somente culpado pelo ato que veio a lhe lesionar, plenamente válida a declaração ofertada se não infirmada pelo demais amealhado nos autos - Decisão condenatória mantida - Recurso defensivo não provido” (TJSP -

Apelação 49195420078260077 Birigüi - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator Lauro Mens de Mello - 18/12/2014 - Votação: Unânime - Voto nº: 8570)

“Processo Penal. Crime de furto qualificado. Recurso buscando absolvição, por insuficiência probatória. Impossibilidade. Palavras da vítima, por partirem de pessoa insuspeita, constituem elemento seguríssimo de convicção, quando não contrariadas por outras evidências, merecendo, até prova em contrário, credibilidade. Na hipótese em exame, encontram amparo, ainda, na prova testemunhal e nas declarações extrajudiciais do apelante. Regime inicial semiaberto acertadamente imposto. Recurso defensivo a que se nega provimento”. (TJSP; Apelação Criminal 0000809-17.2013.8.26.0266; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itanhaém - 3ª Vara; Data do Julgamento: 07/04/2016; Data de Registro: 13/04/2016).

Ademais, a vítima sequer conhecia o acusado previamente, o que indica a inexistência de motivos para que lhe viesse a imputar crime falsamente. Outrossim, corroborando com as declarações da vítima, a testemunha Cassio Henrique Sodre Inácio das Neves, policial militar, narrou que, no dia dos fatos, havia saído do serviço e se dirigia para a sua casa, quando, em uma avenida, a cerca de duzentos metros do local do ocorrido, avistou alguns veículos voltando, o que lhe acendeu um alerta. Mais à frente, avistou o Réu, com mais três indivíduos, adentrando um veículo. A vítima estava com a mão para trás do corpo e caminhando para trás. Não pretendia agir porque a vida da vítima não estava em perigo. Entretanto, o Réu e mais dois ordenaram que Julio voltasse para o carro porque não conseguiram ligá-lo. Quando ele estava voltando, visualizou o armamento, que era análogo a um revólver. Quando Julio se aproximava, fez quatro disparos. Nisso, o Réu e os acusados correram. Foi de encontro a Julio para saber se ele estava bem. Pediu apoio da policial. Não se recorda quanto tempo depois o acusado foi encontrado.

No mesmo sentido, a testemunha Leonardo Lima Ferreira, policial militar, relatou que estava de serviço, em patrulha, quando recebeu chamada para comparecer à ocorrência de disparo de arma de fogo. No local, encontraram a vítima e um policial militar de folga. O ofendido narrou que acabara de ser roubado e que o policial havia intervindo para tentar preservar a sua vida, quando um dos assaltantes apontou arma em sua direção. Logo depois, receberam informação pelo número 190 de que um dos autores do crime estava escondido em uma casa próxima, não acabada. A sua entrada no local foi permitida e encontraram o Réu, tendo ele confessado o roubo tão logo abordado.

Não bastasse, o Réu, em juízo, confirmou que estava no local dos fatos e foi preso na sequência pela testemunha Leonardo, estando envolvido na prática delitiva. Narrou que, recentemente, saiu da cadeia e arrumou um emprego, mas acabou sendo mandado embora. Como a sua esposa estava grávida, ficou sem saber o que fazer. Outros dois rapazes lhe ofereceram R\$ 500,00 para pegar um carro em Suzano. Achou que a sua tarefa seria apenas conduzir o veículo. Quando chegou ao local combinado que percebeu que se tratava de um crime de roubo. Ouviu tiros quando já estava por volta de duas ruas depois. Foi encontrado em uma construção, em uma casa inacabada. Foi marcada a localização e se dirigiu até ela. Foi reconhecido porque a vítima o viu, mas quando chegou no local o roubo já estava em andamento. Saiu correndo porque não era o combinado. Viu o policial atirando e esse passou por ele. Na verdade, viu o policial quando já estava escondido na casa. Depois que ficou sabendo que o policial é quem tinha feito os disparos.

Conquanto o acusado tenha alegado que não tinha conhecimento acerca da prática do crime de roubo, a sua versão se encontra dissociada das demais provas dos autos – bem como da realidade fática –, não sendo crível que tivesse concordado em transportar veículo de forma lícita, sem sequer questionar o destino e escopo da contratação, e, ainda, que teria se evadido do local dos fatos por perceber, apenas in loco, que seu comparsas pretendiam, na verdade, realizar a subtração do automóvel.

Além do mais, não é verossímil que, sem possuir dolo de praticar o crime de roubo,

o Réu não apenas teria corrido da situação, como também teria se escondido em terreno, vindo a ser encontrado pelos policiais militares após informação anônima delatar a sua localização. Em outras palavras, caso não estivesse efetivamente praticando o delito, não haveria motivos para se esconder em uma residência em construção e que não lhe pertencia, bastando, somente, sair de perto do local dos fatos e rumar à sua própria residência.

Deste modo, indubitável que o Réu foi o autor do delito de roubo em questão, subtraindo para si os bens de propriedade da vítima, em conjunto com, ao menos, outros dois indivíduos, mediante grave ameaça, consubstanciada na utilização de arma de fogo ou simulacro de arma de fogo, não havendo que se falar em fragilidade probatória no presente caso.

No que se refere à majorante do concurso de pessoas, a dinâmica dos fatos narrada pela vítima e testemunhas torna indubitável a comunhão de desígnios entre o Réu e demais assaltantes, uma vez que aquelas foram uníssonas em apontar que o crime foi praticado por ao menos três pessoas, dentre as quais o acusado, tendo todos saído em fuga ao mesmo tempo, após reação de agente público.

Por outro lado, no que se refere à causa de aumento de pena relativa à arma de fogo, entendo que essa não restou devidamente configurada, uma vez que a testemunha policial, Cassio Henrique, narrou, em juízo, que visualizou armamento “análogo a revólver” e que, após desferir disparos, os assaltantes saíram correndo. Caso o Réu e seus comparsas estivessem efetivamente na posse de arma de fogo, a probabilidade é que tivessem revidado com tiros, de forma a garantir o sucesso da empreitada criminosa ou, ao menos, a sua impunidade, o que não ocorreu no presente caso. Além disso, a vítima não descreveu o armamento nem relatou se aparentava ser verdadeiro, bem como não foi localizado com Réu o revólver, o que impediu a apuração de sua veracidade e eficácia.

Logo, por mais que a não localização da arma de fogo não impeça o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, a sua utilização, in casu, não restou cabalmente comprovada por outros meios de prova, subsistindo, portanto, dúvida razoável acerca de sua utilização, a qual milita em favor do Réu.

Sendo assim, comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo e inexistentes causas de exclusão da tipicidade, ilicitude e culpabilidade, a condenação do acusado é medida que se impõe.

Assim, passo à dosimetria da pena, atendendo às diretrizes dos artigos 59 e seguintes do Código Penal.

Na primeira fase, em razão dos maus antecedentes apresentados pelo Réu (fls. 39/44 – processos nº 0084598-72.2016.8.26.0050, 0100128-19.2016.8.26.0050, 0005255-86.2015.8.26.0462, 0004978-65.2017.8.26.0635), exaspero a pena base em 1/3 com fundamento no princípio da proporcionalidade, ante a existência de múltiplas condenações anteriores transitadas em julgado, estabelecendo a pena-base em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, incide à espécie a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), tendo em vista que o Réu possui condenação anterior (fls. 39/44 – processo nº 0002523-87.2017.8.26.0616), cujo trânsito em julgado ocorreu previamente à prática do presente delito, não tendo transcorrido ainda o período depurador. Assim, elevo a pena intermediária em 1/6, fixando-a em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Deixo de aplicar a atenuante da confissão (art. 65, III, d, CP), pois o Réu apenas confirmou que estava no local dos fatos, entretanto, não reconheceu a prática delitiva (nem autoria, nem materialidade), vindo a negar que tivesse, ao menos, participado do roubo em questão.

Em terceira fase, aplico a causa de aumento prevista no inciso II do § 2º do art. 157, CP, pois o crime foi praticado mediante concurso de pessoas, em comunhão de desígnios, fato este comprovado nos autos, consoante a fundamentação desta sentença. Assim, ante a existência de uma causa de aumento de pena, elevo a pena do delito de roubo em 1/3, fixando-a em 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Estabeleço, portanto, a pena definitiva em 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16

(dezesesseis) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do Réu que permita valoração diversa.

Fixo o regime fechado como inicial para cumprimento de pena, com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, CP, com fundamento no quantum de pena aplicado ao Réu e por se esse reincidente.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em razão do não preenchimento dos requisitos mínimos legais (art. 44, CP). Do mesmo modo, incabível a suspensão da pena, nos termos do art. 77, CP.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para DECLARAR Efraim Anastacio Pereira de Assis como incurso nas penas do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, CONDENANDO-O ao cumprimento de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, estabelecidos em seu valor unitário mínimo.

Em observância ao previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pelos delitos, em razão de não ter havido pedido pelo órgão ministerial neste sentido, o que inviabilizou a apuração de eventual quantia, bem como o exercício do contraditório pelo Réu neste ponto.

Indefiro ao Réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP), porquanto respondeu a todo o processo preso, não fazendo sentido deferir a sua soltura neste momento, após decreto condenatório com regime de pena inicial fechado. No mais, trata-se de acusado reincidente, condenado a pena superior a quatro anos de reclusão.

Expeça-se guia de cumprimento provisório de pena à vara de execuções criminais.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao instituto de identificação do Estado; b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de cumprimento do previsto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, se o caso; e c) expeça-se guia de execução definitiva.

Custas na forma da lei (artigo 804, CPP).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Suzano, 03 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA